

CONTRATO DE RESERVA DE LOTE DE TERRENO

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de abril de 2025, comparecen para celebrar de manera libre y voluntaria el presente Contrato de Reserva de Lote de Terreno, las siguientes partes:

Por una parte: El señor FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI, portador de la cédula de identidad No 050363362-0, en calidad de representante legal y propietario de la URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE, quien actúa en ejercicio de sus propios derechos.

Por otra parte: La señora MARIA MERCEDES PANDASHINA PILAMUNGA, portador de la cédula de identidad N°171614181-5, en calidad de compradores, también actuando en ejercicio de sus propios derechos.

Las partes, siendo legalmente capaces para contratar y obligarse, acuerdan celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- a) El señor FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI es propietario de un lote de terreno con una superficie total de 22.000 m², ubicado en el sector Huachi La Magdalena, en la ciudad de Ambato, adquirido mediante promesa de compraventa celebrada el 15 de enero de 2025. En dicho inmueble se desarrolla el proyecto URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE.
- b) Este proyecto se encuentra actualmente en trámite de aprobación ante el GAD Municipal de Ambato.
- c) La señora MARIA MERCEDES PANDASHINA PILAMUNGA, manifiestan su interés en reservar un lote de terreno dentro del mencionado proyecto.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

La señora MARIA MERCEDES PANDASHINA PILAMUNGA, reserva para sí el lote No 40, con una superficie de 350.60m², dentro del PROYECTO DE URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE, ubicado en la ciudad de Ambato.

TERCERA: FINALIDAD DEL CONTRATO

El señor FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI acepta la solicitud del comprador y manifiesta que el presente contrato tiene como finalidad establecer la reserva del lote y fijar el precio acordado.

Se deja constancia de que la urbanización cumplirá con las ordenanzas vigentes del GAD Municipal de Ambato y contará con los siguientes servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, aceras, bordillos, y vías adoquinadas.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan que el precio del lote es de \$36.000,00 USD (TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), el cual será pagado de la siguiente manera:

1. Pagos iniciales:

- o \$200.00 USD el 25 de abril de 2025.
- o \$17.800,00 USD el 28 de abril de 2025.



- o 500,00 USD pagos mensuales los días 15 de cada mes a partir del mes julio del 2025
- o La diferencia será cancelada en enero del 2027.

2. Forma de pago:

- o Los pagos deberán realizarse en la cuenta bancaria indicada por el propietario o en la forma que estos dispongan.

QUINTA: CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO

En caso de que el comprador desista de la compra o se retire unilateralmente, no tendrá derecho a la devolución de los valores abonados hasta la fecha.

Si el comprador incurre en un retraso de más de 35 días en cualquiera de los pagos, el presente contrato quedará automáticamente resuelto, sin que ello genere derecho a reclamos ni reembolsos.

En caso de que el vendedor no cumpla con la entrega del proyecto o no ejecute lo acordado en el presente contrato, deberá reintegrar al comprador la totalidad del dinero recibido hasta la fecha. El reintegro deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de enero de 2027, fecha límite establecida para la culminación del proyecto.

No obstante, si el incumplimiento obedece a causas justificadas o ajenas a la voluntad del vendedor, éste podrá solicitar una prórroga razonable para el cumplimiento de la entrega, siempre que documente y justifique debidamente el motivo. Dicha prórroga deberá ser aceptada expresamente por ambas partes y dejarse constancia de ello por escrito.

SEXTA: ENTREGA DE ESCRITURA DEFINITIVA

Los propietarios se comprometen a entregar la escritura definitiva del lote una vez que el proyecto este 100% aprobado, esto será máximo hasta enero del año 2027. El comprador será notificado con 30 días de anticipación.

SÉPTIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes dejan constancia de que el presente contrato no constituye una promesa de compraventa y que su única finalidad es la reserva del lote y la fijación de su precio.

En caso de incumplimiento por parte del comprador, este contrato constituirá un título ejecutivo para exigir el pago de las obligaciones pendientes.

OCTAVA: GASTOS ADICIONALES

Todos los gastos relacionados con la promesa de compra y venta, formalización de la escritura definitiva, tales como impuestos de plusvalía, alcabalas, derechos notariales, timbres y costos de inscripción en el Registro de la Propiedad, serán de exclusiva responsabilidad del comprador.

NOVENA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El comprador declara bajo juramento que los fondos utilizados para el pago del lote provienen de actividades lícitas, y no de actos ilícitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico o captación ilegal de dinero.

En caso de que esta declaración resulte falsa, los propietarios quedarán exentos de toda responsabilidad civil, penal o administrativa.

DÉCIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para la resolución de cualquier controversia derivada del presente contrato, las partes se someten a la legislación ecuatoriana y acuerdan que cualquier disputa será resuelta en los juzgados y tribunales competentes de la ciudad de Ambato.



DECIMA PRIMERA GARANTIA CON LETRA DE CAMBIO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, el vendedor suscribirá a favor del comprador una letra de cambio, la cual cubrirá el monto total recibido hasta la fecha. Esta letra de cambio podrá ser exigida en caso de incumplimiento, conforme a lo establecido en la cláusula correspondiente. La firma de dicho documento se realizará de manera adicional y complementaria al presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: PARTICIPACIÓN EN SORTEO

El cliente participará en el sorteo de un vehículo 0 km, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar que la empresa informará oportunamente a través de sus canales oficiales de comunicación. La participación en el sorteo será automática una vez cumplidas las condiciones establecidas en el presente

En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en Ambato, en la fecha indicada al inicio.



FRANKLIN FABIAN LIOTAPUZON TIGASI
C.I.: 050363362-0
PROPIETARIO



MARIA MERCEDES PANDASHINA PILAMUNGA
C.I.: 171614181-5
COMPRADOR

Montebello

